



www.tecconcursos.com.br/questoes/1545620

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo (Recepção, Repristinação, Desconstitucionalização)

201) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.

Para que uma norma infraconstitucional anterior à Constituição vigente seja recepcionada, exige-se, de acordo com a tradição constitucional brasileira prevalecente, que tal recepção seja expressa.

- Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/625409

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo (Recepção, Repristinação, Desconstitucionalização)

202) A respeito do poder constituinte, do controle de constitucionalidade e da organização dos poderes, julgue o item que se segue.

A lei anterior à vigência da Constituição que tenha conteúdo incompatível com esta deve ser declarada inconstitucional.

- Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/696281

CEBRASPE (CESPE) - Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 3/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo (Recepção, Repristinação, Desconstitucionalização)

203) O Decreto n.º 25/1937 dispõe, em seu art. 1.º, que "Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico".

Internet: <<http://portal.iphan.gov.br>> (com adaptações).

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 216, estabelece que "Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial [...] nos quais se incluem: as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico".

Internet: <<http://portal.iphan.gov.br>> (com adaptações).

Tendo os textos antecedentes como referência e a respeito do papel do Estado na preservação do patrimônio cultural do Brasil, julgue o item.

Infere-se dos textos apresentados que a Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de patrimônio cultural, tornando sem efeito os instrumentos legais que, até sua promulgação, regiam a organização da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

- Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/474302

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo (Recepção, Repristinação, Desconstitucionalização)

204) A respeito do poder constituinte, julgue o item a seguir.

Não foram recepcionadas pela atual ordem jurídica leis ordinárias que regulavam temas para os quais a CF passou a exigir regramento por lei complementar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/474307

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo (Recepção, Repristinação, Desconstitucionalização)

205) A respeito do poder constituinte, julgue o item a seguir.

Com a promulgação da CF, foram recepcionadas, de forma implícita, as normas infraconstitucionais anteriores de conteúdo compatível com o novo texto constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3271511

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

206) Acerca da Constituição, do poder constituinte, dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na jurisprudência do STF e na doutrina majoritária.

Conforme a lição de Peter Häberle, a Constituição deve ser vista como um ato isolado e pontual do poder constituinte originário, razão por que a teoria da interpretação constitucional se vincula a uma interpretação a ser realizada por uma sociedade fechada, concentrando-se primariamente na interpretação constitucional dos juízes e nos procedimentos formalizados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3290409

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Jurídica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

207) Em relação aos princípios constitucionais, aos direitos e às garantias fundamentais, bem como à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item a seguir.

Segundo o princípio da justeza, também conhecido como efeito integrador ou exatidão funcional, não pode o intérprete da Constituição alterar a repartição de funções por ela estabelecida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3290411

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Jurídica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

208) Em relação aos princípios constitucionais, aos direitos e às garantias fundamentais, bem como à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item a seguir.

Por meio da mutação constitucional, é possível, sem contrariar a Constituição, alterar ou modificar o sentido, significado ou alcance das suas normas, denominando-se como inconstitucionais os procedimentos que extrapolem os limites da interpretação e produzam resultados hermenêuticos que não sejam compatíveis com os princípios estruturais da lei fundamental.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3450413

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

209) Em relação à tipologia das constituições, ao poder constituinte e aos princípios de interpretação constitucional, julgue o item a seguir.

Corolário do princípio da separação de poderes, o princípio da correção funcional ou da conformidade funcional estabelece que, na atividade de interpretação da constituição, deve ser observado o espaço institucional próprio de cada poder.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875830

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

210) Com relação à legitimação pelo procedimento e à interpretação no direito, ao nexo entre orçamento e políticas públicas e ao estado de bem-estar social no Brasil, julgue o seguinte item.

Os novos métodos de interpretação jurídica de modo algum afastam a aplicabilidade dos métodos tradicionais, que podem ser úteis na aplicação das normas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875834

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

211) Considerando o direito constitucional contemporâneo e os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

O fenômeno da mutação constitucional, causado, entre outras razões, por mudança dos valores da sociedade, possibilita novas interpretações do texto constitucional sem que ele seja alterado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2935000

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

212) Julgue o item a seguir, acerca das variações do poder constituinte derivado e do mecanismo da mutação constitucional.

Mutações constitucionais são processos informais que, sem contrariar a Constituição Federal, alteram ou modificam o sentido, o significado ou o alcance de suas normas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1883963

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

213) Sobre o poder constituinte, suas formas de expressão e seus limites sob a ótica da Constituição Federal atualmente vigente, julgue o seguinte item.

As mutações constitucionais são consideradas expressão do poder constituinte difuso e, por ausência de mecanismos de controle, não estão submetidas às limitações materiais do texto constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1908074

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Jurídica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

214) Considerando a doutrina clássica e majoritária do direito constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.

A técnica hermenêutica da interpretação conforme a Constituição não é compatível com a declaração de inconstitucionalidade de trechos do dispositivo, não sendo admitida a figura da "interpretação conforme" com redução de texto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1990059

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

215) Julgue o item subsequente, a respeito dos princípios de interpretação constitucional e da eficácia das normas constitucionais.

Pelo princípio da concordância prática, busca-se, em uma aparente situação de conflito entre bens jurídicos de proteção constitucional, a coexistência harmônica entre eles, de modo a evitar o sacrifício total ou a negação de um deles.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2101864

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

216) Com referência ao direito constitucional estadual e distrital, à rigidez e à mutação da Constituição e às emendas à Constituição, julgue o item a seguir.

A modificação da Constituição por meio de emendas impossibilita o fenômeno da mutação constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156872

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

217) Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do poder constituinte, julgue o item que se segue.

A interpretação sistemática dos preceitos constitucionais veda emenda à Constituição, por iniciativa parlamentar, com o objetivo de extinguir tribunal de contas estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157174

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

218) Julgue o item subsequente, acerca da interpretação jurídica.

Na hermenêutica contemporânea, os princípios são dotados de força normativa, a despeito de seu alto grau de abstração e generalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157176

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

219) Julgue o item subsequente, acerca da interpretação jurídica.

Um dos principais reflexos da cultura pós-moderna no campo da hermenêutica é a retomada da concepção clássica de que o processo interpretativo deve se basear em premissas lógicas rígidas e formalmente demonstráveis, o que reduz o espaço para a criação de interpretações axiológicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157177

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

220) Julgue o item subsequente, acerca da interpretação jurídica.

A interpretação a partir do método da lógica do razoável inverte o norte da operação interpretativa, destacando o caso concreto, e não a norma abstrata, de tal modo que a decisão passa a ter natureza construtiva, pois atualiza o sentido da norma a cada caso.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509701

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

221) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.

A mutação constitucional corresponde ao processo formal de modificação do texto constitucional.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509702

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

222) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.

Contemporaneamente, entende-se que o exercício de interpretação constitucional não é equivalente à busca da vontade original dos constituintes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509719

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

223) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.

O princípio da proporcionalidade pode ser aplicado como vedação da proteção deficiente do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1545613

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

224) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

Ao contrário dos demais ramos do direito, as técnicas específicas de interpretação constitucional justificam-se pela maior densidade normativa e pela precisão do conteúdo das normas constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1545615

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

225) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

A classificação de determinada norma como materialmente constitucional baseia-se em critérios objetivos e categóricos, sendo, portanto, imune à subjetividade do intérprete.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1545617

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

226) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

Pelo princípio interpretativo da concordância prática, entende-se que se deve buscar a harmonização de bens jurídicos constitucionalmente tutelados que estejam em conflito quando verificadas diferenças hierárquicas entre as respectivas normas constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1751157

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

227) Acerca das disposições referentes à jurisdição constitucional julgue o item a seguir.

O Supremo Tribunal Federal admite pedido de interpretação conforme sem redução de texto no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/625408

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

228) A respeito do poder constituinte, do controle de constitucionalidade e da organização dos poderes, julgue o item que se segue.

O efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade alcança também as decisões que adotem a interpretação conforme a Constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/628533

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

229) No tocante às técnicas de decisão em sede de controle abstrato, julgue o item que se segue.

Caso uma norma comporte várias interpretações e o STF afirme que somente uma delas atende aos comandos constitucionais, diz-se que houve interpretação conforme.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2497838

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Simetria Constitucional

230) Julgue o item que se segue, acerca dos tribunais de contas e dos governadores dos estados.

Todas as normas e prerrogativas do presidente da República são simetricamente aplicáveis aos governadores dos estados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Simetria Constitucional

231) Com referência ao direito constitucional estadual e distrital, à rigidez e à mutação da Constituição e às emendas à Constituição, julgue o item a seguir.

Sem prejuízo da autonomia estadual e distrital, o princípio da simetria impõe que os estados e o DF observem as regras federais sobre reserva de iniciativa legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Simetria Constitucional

232) Com relação aos poderes da República, julgue o item a seguir.

As constituições dos estados não podem estender aos governadores a prerrogativa do presidente da República quanto à impossibilidade de prisão, em crimes comuns, até sentença condenatória transitada em julgado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Simetria Constitucional

233) Acerca da organização do Estado, julgue o item subsequente.

As Constituições dos estados-membros não podem, em razão do princípio da simetria, condicionar a nomeação, a exoneração e a destituição dos secretários de estado e do procurador-geral de justiça do estado a prévia aprovação pela assembleia legislativa local.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Simetria Constitucional

234) Com relação à organização do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsecutivo.

Em observância ao princípio da simetria, a nomeação do procurador-geral de justiça de estado está condicionada à prévia aprovação pela assembleia legislativa estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

235) Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), bem como à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

São fundamentos da República Federativa do Brasil, entre outros, a soberania, os valores econômicos do trabalho e da livre iniciativa e o repúdio ao terrorismo e ao racismo.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3271515

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

236) Acerca da Constituição, do poder constituinte, dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na jurisprudência do STF e na doutrina majoritária.

São princípios fundamentais expressamente previstos na Constituição Federal de 1988 a dignidade da pessoa humana, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3341598

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

237) Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e a doutrina e jurisprudência correlatas, julgue o item a seguir.

O princípio da separação dos Poderes, previsto na CF, deve ser interpretado de maneira rígida, obstando-se, sempre que possível, a colaboração entre os Poderes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3361405

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

238) Em relação aos princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos de toda a América (do Sul, Central e do Norte), visando à formação de uma comunidade pan-americana de nações

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3499532

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

239) Acerca da classificação da Constituição e dos princípios fundamentais, julgue o item a seguir.

A República Federativa do Brasil é formada pela união dos estados e municípios e do Distrito Federal, devendo a secessão de qualquer deles submeter-se a plebiscito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3529687

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

240) A Constituição Federal de 1988 prevê como princípio que rege República Federativa do Brasil em suas relações internacionais

o repúdio ao terrorismo e ao racismo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3529688

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

241) A Constituição Federal de 1988 prevê como princípio que rege República Federativa do Brasil em suas relações internacionais.

a não concessão de extradição a estrangeiro por crime político ou de opinião.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545739

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

242) Acerca de asilo político, extradição e expulsão, julgue o item a seguir.

A concessão de asilo político constitui princípio que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545740

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

243) Acerca de asilo político, extradição e expulsão, julgue o item a seguir.

Como princípio constitucional que rege as relações internacionais brasileiras, não será concedida a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599489

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

244) Julgue o item seguinte, acerca dos princípios fundamentais e das previsões da Constituição Federal de 1988 (CF).

A dignidade da pessoa humana, embora seja um fundamento do Estado democrático de direito brasileiro, não integra o rol das cláusulas pétreas, razão por que pode ser objeto de supressão textual mediante emenda constitucional, desde que respeitado o procedimento qualificado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3599493

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

245) Julgue o item seguinte, acerca dos princípios fundamentais e das previsões da Constituição Federal de 1988 (CF).

O princípio republicano, embora tradicionalmente caracterizado pela eletividade, temporariedade dos mandatos e responsabilidade dos governantes, opera como estrutura político-organizatória que garante as liberdades fundamentais e assegura o controle do poder, realizando o equilíbrio entre liberdade e ordem na concretização do bem comum através do governo para o povo, diferentemente do paradigma democrático do governo pelo povo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3606601

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

246) Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.

A cidadania, na condição de princípio fundamental, não se caracteriza meramente pelo *status* jurídico de um indivíduo de ser cidadão e fruir direitos políticos, pois o Estado democrático pressupõe uma concepção de cidadania ativa e responsável, em sintonia com a dignidade da pessoa humana.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890591

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

247) A respeito dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF) e da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item a seguir.

A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos o pluralismo político e rege-se, nas suas relações internacionais, pelos princípios da independência nacional e da igualdade entre os Estados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2933928

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

248) Em relação aos princípios fundamentais, à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

A Constituição Federal de 1988 define o Brasil como Estado democrático de direito, por conseguinte a vontade dos administradores públicos é circunscrita aos ditames da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2980599

CEBRASPE (CESPE) - Cuid (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

249) No que se refere às classificações das constituições, aos princípios fundamentais e à administração pública, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

A erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075535

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

250) No tocante aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

São Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206587

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

251) No que concerne aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

A busca da solidariedade, um dos objetivos da República Federativa do Brasil, deve ser considerada na aplicação das normas constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2341794

CEBRASPE (CESPE) - Aux Per (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

252) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, relativo aos princípios fundamentais, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.

Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil incluem-se a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; e a garantia do desenvolvimento nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2367842

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

253) No tocante aos princípios fundamentais da CF, às restrições aos direitos fundamentais, aos direitos individuais e aos direitos políticos, julgue o seguinte item.

O Estado democrático de direito, como um dos princípios fundamentais da CF, deve ser compreendido em uma dimensão dinâmica e não estática, no sentido de que o Estado e a sociedade devem sempre agir para aprofundar e ampliar o caráter democrático do país.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2396013

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

254) Acerca das disposições constitucionais sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), os direitos e as garantias fundamentais e o Poder Judiciário, julgue o próximo item.

A República Federativa do Brasil, formada pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como objetivos fundamentais os valores sociais do trabalho e a liberdade de expressão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2520651

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

255) Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item.

Os fundamentos da República Federativa do Brasil incluem a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político; no que se refere a este último, no Estado Democrático de Direito, embora apenas a União seja autônoma, todos os entes federados gozam de soberania.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2601528

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

256) No que diz respeito à classificação e aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

O ordenamento jurídico brasileiro deve atuar em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República, devendo também a aplicação e a execução das leis ser regidas por esse princípio pragmático.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2601539

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

257) No que diz respeito à classificação e aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

As políticas sociais visam reduzir as desigualdades sociais e alcançar a isonomia entre os componentes da federação e entre as pessoas. Essa isonomia relaciona-se a dois objetivos fundamentais da CF: o de reduzir as desigualdades sociais; e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2601542

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

258) No que diz respeito à classificação e aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

O pluralismo político, um dos fundamentos da República, outorga aos cidadãos liberdade de convicção filosófica e política, protegendo-os contra o autoritarismo de qualquer grupo que tente se valer da posição dominante para reprimir aqueles que dele discordarem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609052

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

259) A respeito do conceito, das classificações e dos princípios fundamentais de Constituição, julgue o item seguinte.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, diminuir a pobreza constitui um dos objetivos fundamentais do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609056

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

260) A respeito do conceito, das classificações e dos princípios fundamentais de Constituição, julgue o item seguinte.

No Brasil, todo poder emana do povo, que poderá exercê-lo diretamente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609057

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

261) A respeito do conceito, das classificações e dos princípios fundamentais de Constituição, julgue o item seguinte.

Nas suas relações internacionais, o Brasil rege-se pelo princípio da soberania.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613741

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

262) Com relação às diferentes classificações das constituições e aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.

Segundo a CF, o povo deve exercer o poder por meio de representantes eleitos, em vez de diretamente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613742

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

263) Com relação às diferentes classificações das constituições e aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se pela concessão de soberania à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614677

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

264) Em relação à Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A CF assenta a soberania como um dos fundamentos do Estado brasileiro: no plano internacional, no que diz respeito às relações da República Federativa do Brasil com outros Estados soberanos, a soberania nacional funda-se no princípio da independência nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614679

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

265) Em relação à Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

O texto constitucional estabelece que todo poder emana do povo, que pode exercê-lo diretamente, nos termos estabelecidos na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2689983

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

266) Acerca dos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF) e da eficácia das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

O pluralismo político é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Tamb (ICMBio)/ICMBio/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

267) Com pertinência à Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), ao Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) e ao que dispõe a Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

A erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação são objetivos da República Federativa do Brasil, que, em suas relações internacionais, pauta-se pelos princípios da prevalência dos direitos humanos, da defesa da paz, da solução pacífica dos conflitos, da não intervenção do Estado na ordem econômica global e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Serviço Social/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

268) Julgue o item seguinte, considerando as disposições da legislação social.

O objetivo fundamental da Constituição Federal de 1988 é amenizar as situações de vulnerabilidade socioeconômica e reconfigurar as expressões da questão social.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Tec (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

269) À luz dos dispositivos elencados na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.

Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é o repúdio ao racismo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

270) Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o seguinte item.

A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a defesa da paz como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

271) Julgue o próximo item, relativo à classificação da CF e aos princípios fundamentais nela estabelecidos.

Entre os princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Brasil, insere-se o da não intervenção, cuja pedra basilar é a soberania nacional. Por isso, o Brasil não pode, sozinho ou em grupo com outros países, intervir, direta ou indiretamente, independentemente do motivo, nos assuntos internos ou externos de qualquer outro país.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2035883

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

272) Julgue o próximo item, relativos à classificação da CF e aos princípios fundamentais nela estabelecidos.

São princípios fundamentais que orientam o Estado brasileiro: a forma de Estado, a Federação; a forma de governo, a República; e o regime de governo, a democracia participativa, fundada na soberania popular.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157867

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

273) A respeito da organização dos poderes no Estado federado, julgue o item subsequente.

O poder de veto que têm as chefias do Poder Executivo em relação a projetos de leis aprovados pelo Poder Legislativo, quando estes forem inconstitucionais ou contrários ao interesse público, encontra fundamento no princípio da separação dos poderes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157868

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

274) A respeito da organização dos poderes no Estado federado, julgue o item subsequente.

A CF instituiu um mecanismo de controle mútuo entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário — checks and balances —, o qual, entretanto, não permite interferências recíprocas entre os poderes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208325

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Fonoaudiologia/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

275) Julgue o item a seguir, considerando a literatura jurídica e a jurisprudência sobre os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF).

Embora reconhecida como um dos princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana é uma construção jurisprudencial que não tem previsão constitucional expressa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ATS (MCom)/MCom/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

276) A respeito dos princípios fundamentais, dos direitos e das garantias fundamentais, da organização político-administrativa do Estado brasileiro e da administração pública, julgue o item a seguir.

Como a República Federativa do Brasil é um Estado democrático, o poder político é legitimado, em regra, pelas escolhas tomadas diretamente pelo povo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

277) Julgue o item que se segue, a respeito do Estado brasileiro e da sua organização.

Embora se reconheça que o Brasil é um Estado democrático de direito, tal afirmação é uma construção doutrinária que não tem previsão constitucional expressa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

278) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.

Democracia e soberania popular são princípios que preservam o sistema jurídico contra atos autoritários.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

279) No que diz respeito aos princípios, direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Os objetivos fundamentais são limitados pelo sistema de freios e contrapesos e traduzem fins a serem perseguidos pelo Estado brasileiro, como, por exemplo, garantir o desenvolvimento nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

280) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa encontram-se entre os fundamentos da República Federativa do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/576531

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Tecnologia da Informação/Desenvolvimento de Sistemas/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

281) À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais.

Conforme a CF, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/577017

CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

282) Acerca dos princípios, fundamentos e objetivos da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Conforme o princípio democrático, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/577018

CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

283) Acerca dos princípios, fundamentos e objetivos da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constituem objetivos da República Federativa do Brasil expressos na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/577019

CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

284) Acerca dos princípios, fundamentos e objetivos da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

285) Acerca dos princípios, fundamentos e objetivos da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A concessão de asilo político é um ato de soberania estatal de competência dos governadores dos estados e aplica-se em virtude de perseguição a estrangeiro praticada por seu próprio país ou por terceiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

286) No que diz respeito aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

No Brasil, as proibições constitucionais de tortura e tratamento desumano decorrem do fundamento da dignidade da pessoa humana.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

287) No que diz respeito aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

São princípios da República Federativa do Brasil, dentre outros, a defesa da paz, da igualdade entre estados e da prevalência dos direitos humanos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

288) De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item.

A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são fundamentos da República Federativa do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

289) Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

A garantia da dignidade da pessoa humana é um objetivo da República Federativa do Brasil e tem consolidado decisões judiciais para a efetivação de direitos fundamentais previstos na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/551445

CEBRASPE (CESPE) - Sold (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

290) Julgue o item que se segue, relativo a ética e cidadania.

A Constituição Federal de 1988 aponta, em seu art. 1.º, a cidadania como um dos seus princípios fundamentais, embora limite o alcance desse princípio ao direito do indivíduo de votar e ser votado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249763

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

291) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e a Agenda 2030 da ONU, julgue o item a seguir.

São características dos direitos fundamentais a historicidade, a imprescritibilidade e a relatividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3252195

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

292) Com base na teoria geral dos direitos fundamentais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), julgue o item a seguir.

Admite-se a negociação de efeitos patrimoniais, de forma temporária, dos direitos fundamentais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3252197

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

293) Com base na teoria geral dos direitos fundamentais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), julgue o item a seguir.

Entre as características dos direitos fundamentais citam-se o seu caráter absoluto, bem como a expansividade e a universalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258863

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

294) Em relação à liberdade de expressão, julgue o item a seguir.

A liberdade de expressão é um direito fundamental absoluto.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3284192

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

295) No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Havendo colisão entre direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais coletivos, prevalecem os primeiros, dado o caráter absoluto dos direitos e garantias individuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495079

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

296) Em relação à classificação das constituições e aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Em razão de sua natureza personalíssima, o direito fundamental de acesso a informações restringe-se às informações relacionadas ao interesse particular do requerente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3501280

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Análise Clínica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

297) No que se refere à classificação das Constituições e aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

As garantias fundamentais caracterizam-se por sua natureza assecuratória e instrumental, destinando-se a possibilitar os meios adequados à fruição dos direitos fundamentais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514032

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

298) Julgue o item seguinte, com base nos princípios e direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF).

Em razão do princípio da legalidade, os direitos e garantias fundamentais devem estar expressos no texto constitucional ou em tratado internacional em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841466

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

299) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

De acordo com a teoria dos limites, um direito fundamental pode ser restringido desde que preservado o seu núcleo essencial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2933926

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

300) Em relação aos princípios fundamentais, à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

É possível que dois direitos fundamentais incidam, de maneira conflitante, sobre um mesmo fato; nesse caso, deve-se considerar revogado um desses direitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2367841

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

301) No tocante aos princípios fundamentais da CF, às restrições aos direitos fundamentais, aos direitos individuais e aos direitos políticos, julgue o seguinte item.

Conquanto sejam considerados direitos individuais, os direitos políticos não possuem a natureza de direitos fundamentais e, portanto, não se lhes aplicam as proteções do sistema constitucional de direitos fundamentais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2367844

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

302) No tocante aos princípios fundamentais da CF, às restrições aos direitos fundamentais, aos direitos individuais e aos direitos políticos, julgue o seguinte item.

Em razão da centralidade dos direitos fundamentais no regime constitucional, eles não são passíveis de restrição por normas infraconstitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2369212

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

303) Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, julgue o item a seguir.

A CF contém previsão do princípio da não exaustividade dos direitos fundamentais, na medida em que dispõe que os direitos nela estabelecidos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, tampouco outros previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2601554

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

304) Julgue o item seguinte, no que se refere aos direitos e garantias fundamentais assegurados na CF.

Por força constitucional, os direitos fundamentais gozam de prioridade absoluta sobre qualquer interesse coletivo, visto que o Estado existe para proteger direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2601557

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

305) Julgue o item seguinte, no que se refere aos direitos e garantias fundamentais assegurados na CF.

As normas que definem os direitos e as garantias fundamentais possuem caráter preceptivo, e não meramente programático, uma vez que sua aplicabilidade é imediata.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2601559

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

306) Julgue o item seguinte, no que se refere aos direitos e garantias fundamentais assegurados na CF.

A CF reconhece os direitos fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, estando afastados da titularidade desses direitos os estrangeiros não residentes no país, mas que nele se encontrem.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609059

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

307) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item que se segue.

Os direitos já garantidos e pertencentes ao patrimônio jurídico de alguém somente podem ser desconstituídos em função da promulgação de novas leis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614687

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

308) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Nem todos os direitos e as garantias fundamentais estão expressos no texto constitucional, havendo a possibilidade de reconhecimento de direito ou garantia decorrente dos princípios constitucionais ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2637598

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

309) No que diz respeito às normas programáticas, aos direitos políticos e ao mandado de segurança, julgue o item a seguir.

Os direitos políticos, que incidem na formação das maiorias parlamentares, mantêm alguma tensão com os direitos fundamentais, porquanto estes limitam o funcionamento parlamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1968189

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Direito e Legislação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

310) No que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Os direitos fundamentais caracterizam-se por seu caráter absoluto, característica que permanece mesmo havendo eventuais colisões entre eles.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1968190

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Direito e Legislação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

311) No que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Os direitos e garantias previstos pela Constituição Federal de 1988 estão dispostos em rol taxativo, em razão da ampla rede de proteção a eles destinada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2007345

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

312) A respeito da Constituição Federal de 1988 (CF) e das suas disposições relativas aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a exclusão de um dos associados de determinada associação privada deve ser precedida pela ampla defesa, em respeito à sua garantia constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1698811

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

313) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A eficácia dos direitos fundamentais não se restringe às relações entre os cidadãos e o poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1730799

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

314) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Os direitos e as garantias fundamentais previstos pela CF têm aplicabilidade direta, imediata e integral.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1751146

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

315) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.

Os direitos fundamentais estão restritos ao rol taxativo previsto na CF, sendo inibida a inclusão de novos direitos ao seu catálogo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1751147

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

316) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.

Os direitos fundamentais associados à solidariedade são marcados pela titularidade transindividual, caracterizada pela proteção de bens jurídicos de grupos sociais, como o patrimônio histórico e cultural e o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1751148

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

317) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.

Os direitos fundamentais não são absolutos e podem ser restringidos ou limitados por previsão constitucional ou legal, em benefício do interesse social e em observância às bases de proporcionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1751149

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

318) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.

A efetivação dos direitos individuais, que constituem direitos de defesa frente a intervenções do poder público na esfera particular dos indivíduos, demanda predominantemente atuações estatais de natureza positiva materializada por prestações públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1796675

CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

319) A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

As disposições constitucionais definidoras dos direitos e das garantias fundamentais carecem da atuação do legislador infraconstitucional para a viabilização dos direitos nelas veiculados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2313415

CEBRASPE (CESPE) - ASoc (SESAU AL)/SESAU AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

320) A respeito dos fundamentos, da história e das políticas referentes à política social, julgue o item a seguir.

Desde a Constituição Federal de 1988, as políticas sociais têm promovido mudanças relevantes para os cidadãos brasileiros, ainda que, entre as políticas setoriais, haja disparidades quanto à efetividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2313416

CEBRASPE (CESPE) - ASoc (SESAU AL)/SESAU AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

321) A respeito dos fundamentos, da história e das políticas referentes à política social, julgue o item a seguir.

A focalização das políticas, isto é, a seletividade, assim como o estabelecimento de critérios excludentes de elegibilidade de acesso, são percebidos como componentes de injustiça e podem diminuir a legitimidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2313417

CEBRASPE (CESPE) - ASoc (SESAU AL)/SESAU AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

322) A respeito dos fundamentos, da história e das políticas referentes à política social, julgue o item a seguir.

Logo após a Constituição Federal de 1988, as políticas sociais brasileiras se tornaram ainda mais ambíguas, embora o Estado passasse, naquele momento, a ocupar, nas expectativas sociais, a função central de proteção social até então pertencente à instituição familiar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143323

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

323) Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Mais do que se prestarem à defesa do cidadão contra os poderes estatais, os direitos fundamentais impõem uma atuação positiva do Estado no sentido de concretizar determinados direitos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1190929

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

324) Os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em função de sua especial condição de pessoa humana, e as garantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, julgue o item que se segue.

Direitos individuais implícitos estão subentendidos nas regras de garantias fundamentais, sendo exemplos os desdobramentos do direito à vida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1190931

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

325) Os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em função de sua especial condição de pessoa humana, e as garantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, julgue o item que se segue.

Os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos, posto que todos os direitos são passíveis de relativização e podem entrar em conflito entre si.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1190932

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

326) Os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em função de sua especial condição de pessoa humana, e as garantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, julgue o item que se segue.

Ações afirmativas, como a reserva de vagas para negros em concursos públicos, são uma forma de garantia dos direitos fundamentais e visam minimizar ou eliminar uma situação histórica de desigualdade ou discriminação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/922551

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

327) Acerca dos direitos e garantias fundamentais e de seus princípios fundamentais, julgue o item que se segue.

A revogação de norma que assegura direitos fundamentais sociais, sem a implementação de medidas alternativas que tenham a capacidade de compensar eventuais perdas já sedimentadas, contraria o princípio da proibição do retrocesso social.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/922553

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

328) Acerca dos direitos e garantias fundamentais e de seus princípios fundamentais, julgue o item que se segue.

Consagrado na esfera criminal, o princípio constitucional da proibição do excesso consiste na vedação ao Estado de descriminalizar ou atenuar a tutela penal de certas condutas ofensivas a direitos fundamentais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1043301

CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/Assistente Técnico Judiciário/"Sem Especialidade"/2019
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

329) A respeito das dimensões dos direitos fundamentais e de seus destinatários, julgue o item a seguir.

As dimensões negativa e prestacional dos direitos sociais deixam de ser oponíveis às relações entre particulares à medida que o Estado cumpre seu papel de provedor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/577015

CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

330) Acerca dos princípios, fundamentos e objetivos da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/593673

CEBRASPE (CESPE) - Res Mul (HUB)/HUB/Serviço Social/2018
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

331) No que se refere aos direitos fundamentais, julgue o item subsecutivo.

Os direitos fundamentais são imprescritíveis, ou seja, não perdem efeito com o decurso do tempo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/593675

CEBRASPE (CESPE) - Res Mul (HUB)/HUB/Serviço Social/2018
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

332) No que se refere aos direitos fundamentais, julgue o item subsecutivo.

Os direitos fundamentais são irrenunciáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/593677

CEBRASPE (CESPE) - Res Mul (HUB)/HUB/Serviço Social/2018
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

333) No que se refere aos direitos fundamentais, julgue o item subsecutivo.

Todo ser humano detém direitos fundamentais, independentemente de raça, credo, nacionalidade ou convicção política.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/593679

CEBRASPE (CESPE) - Res Mul (HUB)/HUB/Serviço Social/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

334) No que se refere aos direitos fundamentais, julgue o item subsecutivo.

Os direitos são criados em conformidade com determinado contexto histórico e se tornam fundamentais quando constitucionalizados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/623810

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

335) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue, tendo como referência a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal de 1988 é taxativo, isto é, o Brasil adota um sistema fechado de direitos fundamentais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249762

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Gerações de Direitos Fundamentais

336) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e a Agenda 2030 da ONU, julgue o item a seguir.

As chamadas gerações ou dimensões dos direitos fundamentais sucedem-se, ao longo do tempo, de modo substitutivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3255556

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Medicina Cardiologia/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Gerações de Direitos Fundamentais

337) Julgue o item a seguir, a respeito do direito ao meio ambiente equilibrado e de aspectos a ele relacionados.

O direito ao meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração ou dimensão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258868

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Gerações de Direitos Fundamentais

338) Em relação à liberdade de expressão, julgue o item a seguir.

Conforme a classificação tradicional dos direitos fundamentais em gerações ou dimensões, a liberdade de expressão é um direito de primeira geração ou dimensão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3501285

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Análise Clínica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Gerações de Direitos Fundamentais

339) No que se refere à classificação das Constituições e aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Os direitos fundamentais de segunda geração identificam-se com as liberdades positivas ou concretas, materializando, segundo a doutrina consolidada, os direitos de igualdade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041228

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Gerações de Direitos Fundamentais

340) Quanto ao poder constituinte, aos direitos e deveres individuais e coletivos e aos direitos políticos, julgue o item a seguir.

A segunda geração (ou dimensão) dos direitos fundamentais compreende os direitos sociais, cujo desenvolvimento se deveu, entre outras causas, à pressão de movimentos sociais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202214

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Gerações de Direitos Fundamentais

341) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A característica de historicidade dos direitos fundamentais está relacionada à concepção de gerações ou dimensões desses direitos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1698912

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Gerações de Direitos Fundamentais

342) Clara, praticante de uma religião de matriz africana, um dia, ao chegar à escola pública em que estuda no Distrito Federal usando um colar de contas típico de sua prática religiosa, foi impedida, pela diretora, de entrar na instituição. A diretora alegou que, ali, não era permitido entrar usando aquele tipo de colar. Na ocasião, a diretora exigiu que a estudante retirasse o adereço para poder entrar no estabelecimento de ensino.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O direito à liberdade de consciência e de crença é considerado um direito fundamental de segunda geração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/955652

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Gerações de Direitos Fundamentais

343) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os direitos individuais, por estarem ligados ao conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, correspondem às chamadas liberdades negativas; os direitos sociais, por sua vez, constituem as chamadas liberdades positivas, de observância obrigatória em um estado social de direito para a concretização de um ideal de vida digna na sociedade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857469

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

344) Em relação aos direitos e às garantias fundamentais previstos na CF, considerada a jurisprudência do STF, julgue o item que se seguem.

O direito à gratuidade de obtenção de certidões em repartições públicas contempla as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, excetuadas aquelas de natureza forense.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249793

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

345) Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), bem como à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

A CF garante a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3255599

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Medicina Cardiologia/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

346) A respeito do direito à liberdade religiosa, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

O Estado está obrigado a respeitar a liberdade religiosa, mas o mesmo não se aplica aos particulares.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3255600

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Medicina Cardiologia/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

347) A respeito do direito à liberdade religiosa, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

O direito à liberdade religiosa é um direito humano, mas ainda não é considerado um direito fundamental.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3312853

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

348) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir.

O direito de liberdade de informação não é absoluto e deve ser compatibilizado com o direito ao esquecimento, o qual é entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3341592

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

349) Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e a doutrina e jurisprudência correlatas, julgue o item a seguir.

As normas constitucionais definidoras dos direitos e deveres individuais e coletivos têm aplicação imediata.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3346149

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

350) No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, à defesa do Estado e das instituições democráticas, à organização dos Poderes do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue, consoante o disposto na CF e o entendimento do STF.

Exceto na vigência do estado de defesa, a liberdade de locomoção do indivíduo submete-se ao controle pelo Poder Judiciário, quer para a determinação da prisão em flagrante delito, quer para a autorização da sua continuidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3374005

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

351) Em relação ao controle de constitucionalidade e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do STF.

É constitucional lei que isenta pessoas reconhecidamente pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de nascimento e da respectiva primeira certidão, bem como pela emissão da carteira de identidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438934

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

352) Julgue o item a seguir, considerando os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, os direitos e garantias fundamentais, bem como a aplicabilidade das normas constitucionais.

É inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução e o julgamento de crimes contra a dignidade sexual e de todos os crimes de violência contra a mulher; contudo, conforme a natureza do crime, é permitida eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida sexual pregressa ou ao modo de vida da vítima em audiências e decisões judiciais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3454183

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

353) Acerca dos sistemas de controle jurisdicional da administração pública e do controle da atividade financeira do Estado, julgue o item que se segue.

O Poder Judiciário pode atuar para garantir a legalidade e a constitucionalidade dos atos financeiros, exceto quando há lesão ou ameaça a direito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3454184

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

354) Acerca dos sistemas de controle jurisdicional da administração pública e do controle da atividade financeira do Estado, julgue o item que se segue.

Decisões do tribunal de contas podem ser objeto de controle jurisdicional, mediante questionamento por particulares ou órgãos públicos perante o Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3492591

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

355) Julgue o item seguinte com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência dos tribunais superiores.

É assegurado ao preso o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, exceto quando esta ocorrer no âmbito de operação sigilosa autorizada por autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495075

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

356) Em relação à classificação das constituições e aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Em razão dos princípios da reserva legal e da anterioridade da lei penal, o reconhecimento de uma conduta como crime exige tanto sua definição legal como crime quanto a previsão legal das penas a ele cominadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3499542

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

357) Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, devendo a lei dispor sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3501282

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Análise Clínica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

358) No que se refere à classificação das Constituições e aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

É livre a expressão da atividade científica e de comunicação, desde que observada prévia licença do órgão ou da autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3544360

CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

359) Em relação a direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos, julgue o item que se segue.

Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que previamente autorizados pela autoridade competente e desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3546932

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

360) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e em seus princípios e normas, julgue o item a seguir.

O direito à vida é protegido como cláusula pétrea pela CF, sendo vedada a pena de morte, salvo no caso de guerra declarada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3552586

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

361) Julgue o item a seguir, a respeito de direitos e garantias fundamentais e forma e sistema de governo.

O sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas pode ser afastado por determinação judicial, quando isso for necessário à apuração de infrações penais ou administrativas, conforme dispuser a lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3606599

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

362) Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.

O princípio da dignidade da pessoa humana, além de assumir a condição de valor-fonte que conforma o ordenamento constitucional, pode operar simultaneamente como regra constitucional, conforme exemplifica a vedação à tortura e aos tratamentos desumanos e degradantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2775385

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

363) Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos e dos direitos sociais, julgue o item que se segue, com base na Constituição Federal de 1988.

Aos que litigam, em processo judicial ou administrativo, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2778648

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

364) À luz das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgue o item a seguir.

Embora uma das funções essenciais da Constituição Federal de 1988 vigente seja a garantia de direitos fundamentais, o legislador constituinte estabeleceu mandados de criminalização

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2778692

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

365) À luz das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgue o item a seguir.

Entre os crimes considerados imprescritíveis pelo ordenamento jurídico brasileiro, incluem-se o de racismo e os hediondos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2778694

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

366) À luz das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgue o item a seguir.

No que diz respeito às espécies de penas, a Constituição Federal de 1988 admite a privação ou restrição de liberdade, porém veda a interdição de direitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779633

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

367) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da organização do Estado brasileiro, julgue o próximo item.

As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial com trânsito em julgado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793990

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

368) A respeito de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

É assegurada, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e da voz humanas, salvo nas atividades desportivas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793993

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

369) A respeito de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A liberdade de associação, segundo a Constituição Federal de 1988 (CF), compreende o direito de criar associação, mas depende, em determinados casos, de autorização legal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794142

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

370) A respeito de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A lei assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817080

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

371) Com relação aos direitos humanos e sua relação com as garantias fundamentais estabelecidas na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A privacidade das pessoas é um direito e a inviolabilidade de domicílio é uma garantia desse direito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2854356

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

372) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, dos partidos políticos e da organização do Estado, julgue o item a seguir de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF).

Alguns direitos e garantias fundamentais, como a liberdade de locomoção e o direito de petição, são exclusivos das pessoas naturais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2854358

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

373) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, dos partidos políticos e da organização do Estado, julgue o item a seguir de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF).

A CF estabelece a liberdade de expressão como um direito fundamental absoluto, sendo vedada qualquer forma de restrição judicial ou infraconstitucional ao seu exercício.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875303

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

374) A Constituição Federal de 1988 prevê que "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade (...)". Acerca do conteúdo desse dispositivo, julgue o item que se segue.

Embora garanta o recebimento de informações, o texto constitucional expressamente ressalva as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875304

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

375) A Constituição Federal de 1988 prevê que "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade (...)". Acerca do conteúdo desse dispositivo, julgue o item que se segue.

O acesso à informação pública decorre do direito à publicidade, que, assim como todo direito fundamental, é absoluto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875831

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

376) Considerando o direito constitucional contemporâneo e os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

A defesa judicial de direitos e garantias fundamentais cabe exclusivamente aos próprios titulares desses direitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2935171

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

377) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988.

O texto constitucional garante o livre exercício de todo e qualquer trabalho, não havendo óbice para que a lei estabeleça requisitos para o exercício de determinadas profissões.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2935172

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

378) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988.

A natureza do delito não pode ser utilizada como critério para a determinação do estabelecimento prisional no qual o condenado deverá cumprir a pena.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2972409

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

379) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir, considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do assunto.

A CF dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito, mesmo durante o período noturno.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972410

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

380) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir, considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do assunto.

São nulos os atos do poder público que imponham, genericamente e sem fundamentação válida, restrição ao direito à informação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972411

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

381) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir, considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do assunto.

O princípio da vedação à autoincriminação, diferentemente de outras garantias fundamentais previstas no texto constitucional, não admite restrição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972972

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

382) Em relação à aplicabilidade das normas, julgue o item que se segue.

Os excessos ocorridos no exercício da liberdade de expressão, por ser este direito fundamental, não ensejam a aplicação de sanção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2975129

CEBRASPE (CESPE) - Farm (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

383) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item que se segue, a respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

A CF não admite, em nenhuma hipótese, a previsão de pena de morte.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2975130

CEBRASPE (CESPE) - Farm (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

384) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item que se segue, a respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

Por serem os homens e as mulheres iguais em direitos e obrigações, não se admite estabelecer qualquer critério diferenciador entre eles e elas, sendo, por isso, vedada, em concursos públicos, a remarcação de teste de aptidão física para candidatas grávidas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2975132

CEBRASPE (CESPE) - Farm (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

385) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item que se segue, a respeito dos direitos e das garantias fundamentais.

As pessoas têm liberdade para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, desde que não exista lei ou ato normativo que autorize ou vede a prática da conduta comissiva ou omissiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2975172

CEBRASPE (CESPE) - Farm (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

386) No que diz respeito à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item a seguir, à luz da CF e do entendimento do STF.

O princípio da publicidade dos atos administrativos impede que, por qualquer motivo, seja negado às pessoas receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2981567

CEBRASPE (CESPE) - ASist (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

387) Determinado grupo, de aproximadamente 100 pessoas, planejou de se reunir em praça pública municipal, visando criar associação para combater os desmandos do respectivo prefeito, inclusive utilizando-se de instrumentos judiciais como o mandado de segurança coletivo, já que a agremiação associativa poderia representar seus associados judicialmente. Tomando conhecimento da reunião, o prefeito baixou um decreto determinando: a) a dispersão da reunião e a proibição da criação da associação, alegando ausência de prévia autorização; b) a dissolução de qualquer associação eventualmente criada contrária aos interesses do seu partido.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte com base nos direitos e garantias fundamentais.

Caso seja efetivamente criada, a entidade associativa terá legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, independentemente de expressa autorização do filiado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2981570

CEBRASPE (CESPE) - ASist (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

388) Determinado grupo, de aproximadamente 100 pessoas, planejou de se reunir em praça pública municipal, visando criar associação para combater os desmandos do respectivo prefeito, inclusive utilizando-se de instrumentos judiciais como o mandado de segurança coletivo, já que a agremiação associativa poderia representar seus associados judicialmente. Tomando conhecimento da reunião, o prefeito baixou um decreto determinando: a) a dispersão da reunião e a proibição da criação da associação, alegando ausência de prévia autorização; b) a dissolução de qualquer associação eventualmente criada contrária aos interesses do seu partido.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte com base nos direitos e garantias fundamentais.

Caso seja efetivamente criada a entidade associativa, esta não poderá impetrar mandado de segurança coletivo logo após a sua criação, uma vez que a associação apenas pode se valer desse instrumento judicial após um ano de funcionamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2981574

CEBRASPE (CESPE) - ASist (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

389) Determinado grupo, de aproximadamente 100 pessoas, planejou de se reunir em praça pública municipal, visando criar associação para combater os desmandos do respectivo prefeito, inclusive utilizando-se de instrumentos judiciais como o mandado de segurança coletivo, já que a agremiação associativa poderia representar seus associados judicialmente. Tomando conhecimento da reunião, o prefeito baixou um decreto determinando: a) a dispersão da reunião e a proibição da criação da associação, alegando ausência de prévia autorização; b) a dissolução de qualquer associação eventualmente criada contrária aos interesses do seu partido.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte com base nos direitos e garantias fundamentais.

O prefeito agiu de modo correto ao determinar a dispersão da reunião, pois, embora todos possam reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, exige-se para tal prévia autorização da autoridade local.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2981576

CEBRASPE (CESPE) - ASist (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

390) Determinado grupo, de aproximadamente 100 pessoas, planejou de se reunir em praça pública municipal, visando criar associação para combater os desmandos do respectivo prefeito, inclusive utilizando-se de instrumentos judiciais como o mandado de segurança coletivo, já que a agremiação associativa poderia representar seus associados judicialmente. Tomando conhecimento da reunião, o prefeito baixou um decreto determinando: a) a dispersão da reunião e a proibição da criação da associação, alegando ausência de prévia autorização; b) a dissolução de qualquer associação eventualmente criada contrária aos interesses do seu partido.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte com base nos direitos e garantias fundamentais.

Errou o prefeito ao alegar ausência de prévia autorização para a criação de associação, porquanto tal criação independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2981579

CEBRASPE (CESPE) - ASist (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

391) Determinado grupo, de aproximadamente 100 pessoas, planejou de se reunir em praça pública municipal, visando criar associação para combater os desmandos do respectivo prefeito, inclusive utilizando-se de instrumentos judiciais como o mandado de segurança coletivo, já que a agremiação associativa poderia representar seus associados judicialmente. Tomando conhecimento da reunião, o prefeito baixou um decreto determinando: a) a dispersão da reunião e a proibição da criação da associação, alegando ausência de prévia autorização; b) a dissolução de qualquer associação eventualmente criada contrária aos interesses do seu partido.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte com base nos direitos e garantias fundamentais.

Foi errada a atuação do prefeito ao determinar a dissolução de qualquer associação contrária aos interesses do seu partido, porquanto as associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial trânsito em julgado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2987918

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

392) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do STF, julgue o item que se segue, a respeito dos direitos e garantias fundamentais.

Para que a lei possa estabelecer as condições para o exercício de uma profissão, exige-se que esteja presente interesse social, ante a existência de potencial lesivo no exercício da atividade, de modo a justificar um controle mais efetivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2987919

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

393) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do STF, julgue o item que se segue, a respeito dos direitos e garantias fundamentais.

Com o intuito de proteger a sociedade, é permitido, em situações excepcionais, que agentes policiais utilizem a força física contra o investigado, para o fim de obter confissão quanto à prática de crime grave.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2987920

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

394) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do STF, julgue o item que se segue, a respeito dos direitos e garantias fundamentais.

A inviolabilidade domiciliar abrange os escritórios profissionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2988119

CEBRASPE (CESPE) - Enf (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Sem Área/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

395) Um cidadão de Cachoeiro de Itapemirim se dirigiu a uma unidade básica de saúde (UBS) desse município para solicitar informações relativas a sua pessoa, de interesse unicamente particular, constantes do banco de dados daquele órgão público.

A partir da situação hipotética precedente, à luz dos direitos e das garantias fundamentais previstos na CF, julgue o seguinte item.

A proteção dos dados pessoais constantes do cadastro da UBS, embora seja um direito legal do cidadão, não possui previsão expressa no texto constitucional vigente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2988121

CEBRASPE (CESPE) - Enf (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Sem Área/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

396) Um cidadão de Cachoeiro de Itapemirim se dirigiu a uma unidade básica de saúde (UBS) desse município para solicitar informações relativas a sua pessoa, de interesse unicamente particular, constantes do banco de dados daquele órgão público.

A partir da situação hipotética precedente, à luz dos direitos e das garantias fundamentais previstos na CF, julgue o seguinte item.

Na UBS, deverão ser prestadas as informações solicitadas, ainda que não sejam de interesse coletivo ou geral, ressalvadas eventuais informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3007766

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

397) A respeito de aspectos atinentes à democracia e à cidadania na sociedade contemporânea, julgue o item a seguir, à luz da Constituição Federal de 1988 (CF) e do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

O exercício da cidadania popular deve ser compatibilizado com o funcionamento das instituições democráticas, circunstância que impõe limites às garantias constitucionais de liberdade de manifestação e reunião.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3039192

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

398) Com referência a aspectos diversos pertinentes ao direito constitucional, julgue o item que se segue. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

Decreto governamental que proíba a realização de manifestação pública mediante a utilização de carros aparelhados e objetos sonoros estará em desacordo com a CF, que garante que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3074902

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

399) Em relação aos direitos e às garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

O rol de direitos e garantias fundamentais constitucionais é exemplificativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075608

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

400) Julgue o item seguinte, relativo aos direitos da personalidade e aos defeitos do negócio jurídico.

No ordenamento jurídico brasileiro, a liberdade de expressão apresenta status hierárquico superior em relação aos direitos da personalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado
